



COMUNE DI MONTEROTONDO

DIPARTIMENTO GOVERNO DEL TERRITORIO

DETERMINAZIONE N. 1135 DEL 19/12/2025

**OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DEL DLGS 36/2023 ART.50 LAVORI DI
SOSTITUZIONE TUBAZIONE PALAZZINA C COMPENDIO LA DOGANA- IMPEGNO
DI SPESA-CIG: B98F8F782D**



COMUNE DI MONTEROTONDO

DIPARTIMENTO GOVERNO DEL TERRITORIO

SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE

ESERCIZIO FINANZIARIO 2025

OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DEL DLGS 36/2023 ART.50 LAVORI DI SOSTITUZIONE TUBAZIONE PALAZZINA C COMPENDIO LA DOGANA- IMPEGNO DI SPESA-CIG: B98F8F782D

II DIRIGENTE

Visto il D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – T.U.O.E.L. – ed in particolare:

- l'art. 107 sulle competenze dirigenziali;
- gli artt. da 182 a 185 sulle fasi della spesa;

Richiamate

- la deliberazione della Giunta comunale n. 37 del 20/02/2020 di approvazione del vigente “Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi”;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 238 del 25/09/2023 con la quale è stata modificata la macrostruttura organizzativa dell’Amministrazione Comunale;
- la deliberazione della Giunta comunale n. 82 del 27/03/2025 con la quale è stato approvato il Piano;
- Integrato di Attività e Organizzazione 2025-2027 ed il Piano della Performance per l'anno 2025;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 85 del 27/12/2024, con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione 2025/2027;

Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 45 del 25/02/2025, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2025/2027;

Vista la nota prot. 27287 del 08/05/2025, con la quale il Servizio Lavori Pubblici chiede l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione nella quota parte di € 550.000,00;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 12/06/2025, di approvazione variazione al bilancio di previsione 2025/2027 e di utilizzo dell'avanzo di amministrazione 2024;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n.56 del 28/10/2025, di approvazione variazione al bilancio di previsione 2025/2027 e nuovo utilizzo dell'avanzo di amministrazione 2024;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 29/04/2025 di “Approvazione del rendiconto di gestione per l'esercizio 2024”;

Vista la disposizione sindacale di prot. n. 57 del 30/06/2026 con la quale è stato conferito al sottoscritto Dott. Andrea Cucchiaroni l'incarico di Dirigente del Dipartimento Governo del Territorio, nonché le competenze dirigenziali per i procedimenti di competenza dell'area diretta, dal 01/07/2025 e fino al 30/06/2028;

Vista la nota prot. n. 55288 del 30/09/2025, con la quale il Dirigente del Dipartimento Governo del Territorio, ha nominato l'incarico di Posizione Organizzativa/Elevata Qualificazione del Servizio Lavori Pubblici e Manutenzione Patrimonio Immobiliare al Ing. Maurizio Giorgi, fino al 01/10/2026;

Premesso che in riferimento alle numerose segnalazioni di carenza di acqua potabile nell'immobile sito al piano primo palazzina C del compendio La Dogana, ed a seguito di sopralluoghi effettuati sul posto, da parte di un tecnico di questo servizio, si è potuto appurare che la problematica deriva da una ostruzione importante della condotta di adduzione dell'acqua che parte dal contatore fino all'alloggio posto al piano primo;

Visto che il Comune di Monterotondo è dotato di propria piattaforma digitale e-procurement TRASPARE per la gestione dell'albo fornitori e delle procedure di affidamento di lavori servizi e forniture così come istituito dall'art. 50 del D.lgs. 36/2023 ss.mm.ii e dal Decreto n. 148/2021 recante Regolamento recante modalità di digitalizzazione delle procedure dei contratti pubblici

Vista la richiesta di formalizzazione del preventivo con prot. n. 69054 del 02/12/2025 alla ditta B.P. COSTRUZIONI S.R.L., in quanto intervenuta per emergenza, dato atto del disagio insostenibile riscontrato per la mancanza d'acqua segnalato dai condomini durante il periodo estivo;

Considerata la risposta della ditta B.P. COSTRUZIONI S.R.L. con nota prot.n.69614 del 04/12/2025 con la quale ha redatto un preventivo di spesa di € 2.500,00 esclusa IVA ;

Visto l'articolo 50 comma 1 lett. A) del D.lgs. n. 36/2023, che prevede per affidamento dei servizi e forniture, di importo inferiore a 150.000,00 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante, la possibilità al ricorso all'affidamento diretto;

Considerato che l'impresa individuata è in possesso dei requisiti tecnici, economico-finanziari e di ordine generale per eseguire la prestazione richiesta;

Vista la Legge regionale 6 Agosto 1999, n. 12 "Disciplina delle funzioni amministrative regionali e locali in materia di edilizia residenziale pubblica" e ss.mm;

Precisato, ai sensi dell'art. 192 del d.lgs. n. 267/2000, che:

- con l'esecuzione del relativo contratto si intende realizzare il seguente fine: lavori di sostituzione tubazione palazzina c compendio la dogana;
- Il contratto ha ad oggetto: lavori di sostituzione tubazione palazzina c compendio la dogana;
- Il contratto verrà stipulato mediante lettera commerciale ai sensi dell'art. 18 comma 1 D.Lgs.n.36/2023;
- Le clausole negoziali essenziali sono le seguenti:
- gli interventi dovranno essere espletati nei termini concordati con questo Ente;
- il pagamento del corrispettivo avverrà in unica soluzione ad ultimazione degli interventi, entro 30 giorni dalla data di presentazione di regolare fattura elettronica debitamente accettata dal Servizio Infrastrutture e l'accertamento della regolarità contributiva della Ditta appaltatrice;

- l'IVA relativa ai lavori sopracitati, ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. 633/72, sarà versata all'erario da questo Ente secondo le modalità ed i termini fissati con decreto del Ministro dell'economia (Split Payment);

Vista la dichiarazione dell'operatore economico di mancanza dei motivi ostativi per operare con la pubblica amministrazione, rilasciate sulla Piattaforma "TRASPARE" ai sensi degli Articoli dal 94 al 98 del Dlgs. 36/2023;

Visto il DURC on-line rilasciato in data 12/12/2025 n. Prot. INPS_ 51596973 validità dal al 11/11/2025 al 11/03/2026 con la quale si evince che la Soc. B.P.COSTRUZIONI SRL-C.F:04895271213 sede legale via a Omodeo, 45 80128 Napoli (NA) "Risulta regolare" nei confronti dell' INAIL,INAIL,CNCE;

Richiamato il CIG B98F8F782D, acquisito tramite la piattaforma digitale certificata e-procurement Traspare del Comune di Monterotondo;

Preso atto che non sussistono cause di conflitto di interesse di cui all'art. 6 bis L. 241/1990 o le altre previste dall'art. 1 comma 9 lett. e) L. 190/2012 in riferimento al Responsabile del Procedimento, individuato nell'Ingegnere Maurizio Giorgi in quanto non essendoci espressa nomina, si fa riferimento all' art.15 comma 2 del D.lgs.36/2023 *"l'ufficio di RUP è obbligatorio e non può essere rifiutato. In caso di mancata nomina del RUP nell'atto di avvio dell'intervento pubblico, l'incarico è svolto dal responsabile dell'unità organizzativa competente per l'intervento"*;

Vista la nota del Dirigente del Dipartimento Risorse Finanziarie ed Economiche del 24 maggio 2011 prot. n. 21158 ad oggetto "Applicazione delle spese per l'esecuzione dei pagamenti dell'Ente";

Ravvisata. La rispondenza del presente atto ai principi di regolarità e correttezza amministrativa ai sensi e per gli effetti dell'art. 147-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267;

Visto il D.lgs. n.33 del 14.03.2013;

Visti:

- il Dlgs. 36 del 31/03/2023;
- la Legge 29 luglio 2021 n. 108;
- il Testo Unico delle Leggi sul' Ordinamento degli enti Locali D.lgs. 18.08.2000, n. 267 e ss.mm.ii.;
- il Regolamento di Contabilità Comunale;
- lo Statuto dell'Ente;
- Ritenuta la propria competenza in materia in forza degli atti e riferimenti citati;

DETERMINA

1. **Di affidare**, ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. b) del D.lgs. n. 36/2023, lavori di sostituzione tubazione palazzina c compendio la dogana alla società Soc. B.P.COSTRUZIONI SRL-C.F:04895271213 sede legale via a Omodeo, 45 80128 Napoli (NA) per un importo di €2.500,00 + IVA 22% - **CIG: B98F8F782D**;

2. **Di assumere**, per finanziare la spesa sopracitata, un **impegno spesa di € 3050.00 compresa IVA al cap. 7470.00** "Manutenzione Straordinaria Fabbricati "del bilancio in corso, finanziato con l'avanzo di amministrazione 2024, di cui alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 12/06/2025 - Codice SIOPE 2.02.01.09.001;

3. **Di dare atto** che l’IVA relativa ai lavori sopracitati, ai sensi dell’art. 17-ter del D.P.R. 633/72, sarà versata all’erario da questo Ente secondo le modalità ed i termini fissati con decreto del Ministro dell’Economia;
4. **Di pubblicare** la presente determinazione: all’Albo Pretorio on-line dell’Ente per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 17 del vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi e nel sito istituzionale del Comune, sezione “Amministrazione Trasparente -> Provvedimenti->Provvedimenti dirigenti amministrativi”, mediante l’inserimento nell’elenco semestrale di cui all’art. 23, comma 1, del D.lgs. n. 33/2013;
5. **Di trasmettere** la presente determinazione al Servizio Finanziario dell’Ente per il visto di regolarità contabile, ai sensi dell’art. 151 comma 4 del D.lgs. 18/08/2000 n. 267, e l’attestazione della copertura finanziaria;
6. **Di dare atto** che contro il presente provvedimento è possibile esperire alternativamente ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione all’Albo Pretorio, ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. 24/11/1971, n. 1199 oppure ricorso giurisdizionale al TAR Lazio entro 60 giorni dalla pubblicazione all’Albo Pretorio ai sensi dell’art. 29 del D.lgs. 2.07.2010, n.104;

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta n. 1372 del 12/12/2025, ai sensi dell’art. 147 – bis del D. lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L.) e s.m.i. , si esprime parere FAVOREVOLE, dichiarando altresì che ai sensi dell’art. 6bis della L. n. 241/1990 e dell’art. 1 co. 9 lett. e) della L. n. 190/2012 l’insussistenza di cause di conflitto di interesse anche potenziali.

IL DIRIGENTE
DIPARTIMENTO GOVERNO DEL TERRITORIO
Andrea Cucchiaroni

Il presente atto è sottoscritto con firma digitale ai sensi degli artt. 23, 25 D.P.R. 445/2000 e artt .20, 21 D.Lgs. 82/2005 da:

Andrea Cucchiaroni in data 15/12/2025



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2025 / 1372**

Settore Proponente: **DIPARTIMENTO GOVERNO DEL TERRITORIO**

Ufficio Proponente: **Servizio Lavori Pubblici e manutenzione patrimonio immobiliare**

Oggetto: **AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DEL DLGS 36/2023 ART.50 LAVORI DI SOSTITUZIONE TUBAZIONE PALAZZINA C COMPENDIO LA DOGANA- IMPEGNO DI SPESA-CIG: B98F8F782D**

Nr. adozione settore:

Nr. adozione generale:

Data adozione:

Visto Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 153 e del'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: VISTO FAVOREVOLE

Data 19/12/2025

Responsabile del Servizio Finanziario

Dott.ssa Felici Laura

Il presente atto è sottoscritto con firma digitale ai sensi degli artt. 23, 25 D.P.R. 445/2000 e artt .20, 21 D.Lgs. 82/2005 da:

FELICI LAURA in data 19/12/2025